

Закон об уголовных преступлениях

ПРИНЯТ ЛАНДСРААДОМ 90 ГОДА БГ, СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ ПАДИШАХ-ИМПЕРАТОРА.

Закон Империи об уголовных преступлениях

Сознавая, что безопасность и порядок в Галактической Падишах-Империи требуют четкого определения деяний, кои признаются преступными, и установления соразмерных им наказаний, дабы каждый подданный знал меру дозволенного и неотвратимость воздаяния, постановляем нижеследующее.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. О действии закона во времени и пространстве

1. О действии в пространстве. Настоящий Закон действует на всей территории Галактической Падишах-Империи, включая особые территории, владения Благородных Домов, космические станции и корабли.
2. О действии по кругу лиц. Действие настоящего Закона распространяется на всех лиц, находящихся на территории Империи, вне зависимости от их статуса по Фафреллаху.
3. О действии во времени. Закон обратной силы не имеет. Новые статьи, включенные в настоящий закон, распространяются исключительно на деяния, совершенные после вступления таких статей в силу.

Статья 2. О стадиях совершения преступления

1. О приготовлении. Приготовлением признается приискание, изготовление или приспособление средств и орудий совершения преступления, а равно иное умышленное создание условий для совершения преступления. Ответственность за приготовление наступает лишь за тяжкие преступления и выше. Предусмотрено наказание на два ранга ниже, чем предусмотрено за оконченное преступление.
2. О покушении. Покушением признаются умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Предусмотрено наказание на ранг ниже, чем предусмотрено за оконченное преступление.

Статья 3. О соучастии

1. О ролях. Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления. Соучастниками признаются:

исполнитель — лицо, непосредственно совершившее преступление;

организатор — лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее им;

пособник — лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или заранее данным обещанием скрыть преступника или следы преступления.

2. Об ответственности соучастников. Ответственность соучастников наступает в соответствии с их ролью и степенью участия. Организатор несет ответственность на ранг выше, чем исполнитель. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную статьей. Пособник несет ответственность на ранг ниже, чем исполнитель.

Статья 4. О смягчающих обстоятельствах

При назначении наказания суд учитывает:

- чистосердечное признание;
- явку с повинной;
- активное сотрудничество со следствием для раскрытия преступления;
- совершение преступления в состоянии крайней необходимости или под влиянием угрозы;
- поручительство за обвиняемого со стороны лица, обладающего более высоким статусом, но не ниже Серебра;
- совершение преступления впервые по неосторожности;
- совершение убийства в результате необходимой обороны.

Статья 5. Об отягчающих обстоятельствах

При назначении наказания суд учитывает:

- совершение преступления с особой жестокостью;
- совершение преступления в состоянии наркотического или иного опьянения;
- совершение преступления в составе группы лиц;
- совершение преступления с использованием служебного положения;
- совершение преступления повторно (рецидив);
- совершение преступления против должностного лица Империи;
- совершение преступления в отношении лица статусом Серебра и выше;
- совершение преступления в отношении лица более высокого статуса. Наказание увеличивается на количество рангов, соответствующее разнице между статусами.

Статья 6. Об обстоятельствах, исключающих преступность деяния

1. О необходимой обороне. Не является преступлением причинение вреда (кроме убийства) посягающему в состоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, чести, достоинства, имущества или законных интересов лица, Благородного Дома или Империи от преступного посягательства.
2. О добровольном отказе от преступления. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца до вмешательства органов охраны правопорядка, освобождается от ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления и такое лицо совершило явку с повинной.
3. О приказе. Лицо, находящееся на службе, предполагающей исполнение приказов, освобождается от ответственности за деяние, совершенное во исполнение приказа, отданного вышестоящим должностным лицом, если исполнивший приказ назвал личность отдавшего приказ и активно сотрудничал со следствием в раскрытии преступления. В таком случае ответственность возлагается на отдавшего приказ.
4. О дозволенных случаях войны и рейдов. Не являются преступными деяния, совершенные с соблюдением статута 5 Великой Конвенции.

Статья 7. О видах наказаний

За совершение преступлений, предусмотренных настоящим Законом, назначаются следующие наказания:

1. Общественное покаяние. Посещение не менее 5 общественных заведений с необходимостью публично и с выражением уведомить о своем раскаянии присутствующих подданных Галактической Падишах-Империи за совершение преступного деяния.
2. Штраф. Денежное взыскание в пользу Имперской казны. Размер определяется судом в соответствии с тяжестью преступления и имущественным положением осужденного.
 - 2.1. Компенсация. Денежное взыскание в пользу пострадавшей стороны. Размер определяется судом в соответствии с тяжестью преступления, характером и размером причиненного ущерба.
3. Лишение статуса. Понижение по Фафрелуху на одну или более ступеней.
 - 3.1. Лишение права занимать государственные должности. Утрата права занимать

руководящие должности в имперских исполнительных органах, быть избранным или назначенным на значимые должности в органах управления Империи.

4. Принудительные работы. Временное неоплачиваемое привлечение к труду на благо Империи.

5. Ссылка. Принудительное переселение на особую территорию Арракис с запретом на покидание оной.

6. Конфискация имущества. Принудительное безвозмездное изъятие имущества в пользу Империи.

7. Ограничение перевозок Космической Гильдией. Временное или постоянное лишение права на использование гильдейских кораблей для межзвездных перелетов.

8. Тюремное заключение. Заключение в тюрьму Кайтайна для отбывания наказания на срок не более 3 часов.

9. Клеймение. Постановка клейма на лице с лишением статусов до Глины.

10. Изгнание на Тупаиль. Изгнание высшего состава Великого Дома на планету Тупаиль с потерей вассальных Малых Домов (приобретают независимость).

11. Смертная казнь. Применяется исключительно за преступления против имперской безопасности, предусмотренные настоящим Законом. Приводится в исполнение сотрудниками тюрьмы.

Статья 8. О назначении наказаний

1. О категориях тяжести. Преступления подразделяются на четыре категории в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния: небольшой тяжести, средней, тяжкие и преступления вопиющей тяжести. К последним относятся преступления, кои нарушают Великую Конвенцию и обвинительные приговоры по которым требуют утверждения Ландсраадам.

2. О рангах. Внутри каждой категории тяжести перечислены наказания, включающее изменение статуса и основные виды наказаний по рангам от наименее серьезного до наиболее. В зависимости от количества смягчающих и отягчающих обстоятельств вид наказания сдвигается на один ранг вверх или вниз (если прямо не указано более). Одно такое обстоятельство может быть использовано лишь один раз в рамках дела. Ранг также сдвигается в зависимости от формы соучастия и стадии преступления.

3. О наказаниях. Назначение наказания осуществляется в пределах санкции, установленной для итогового ранга после признания доказанными применяемых смягчающих и отягчающих обстоятельств, формы соучастия и стадии преступления. Смягчающие обстоятельства могут сдвигать наказание ранг наказания в пределах категории, но не могут смягчить категорию преступления относительно изначальной.

4. О дополнительных наказаниях. В случае наличия потерпевшего или высокой общественной опасности деяния, вне зависимости от категории преступления, могут назначаться дополнительные наказания из перечня на усмотрение суда.

5. О наказаниях категории вопиющей тяжести. Наказания за преступления вопиющей тяжести назначаются судом особой территории Кайтайн в соответствии с п. 7 данной статьи. Обвинительные приговоры утверждаются судом Ландсраада. В случае неутверждения, Ландсраад рассматривает дело повторно, назначая наказание индивидуально для каждого отдельного случая. При назначении наказаний за вопиющие преступления Ландсраад уполномочен опираться на настоящий Закон, но вправе назначать наказания по своему усмотрению, кои сочтет приемлемыми.

6. О множественности преступлений. В случае, если деяния одного лица содержат несколько составов преступлений, за каждое преступление такому лицу назначается наказание соответствующего ранга. Применение смягчающих и отягчающих обстоятельств оценивается возможным для каждого преступления отдельно, как если бы они рассматривались в отрыве друг от друга. Итоговое наказание включает в себя наказания по всем преступлениям, исполняется в порядке, установленном судом.

7. О ранжировании и перечне наказаний.

Категория тяжести

Ранг

Наказания

Изменение статуса

Основные виды наказаний

Небольшой тяжести

Нет

Общественное покаяние

2

Нет

Штраф

3

Нет

Принудительные работы

4

Нет

Тюремное заключение на 1 час

Средней тяжести

5

Лишение статуса на 1 ступень, но не ниже железа

Тюремное заключение на 1 час

6

Лишение статуса на 1 ступень, но не ниже железа

Конфискация имущества в пользу государства

7

Лишение статуса на 1 ступень, но не ниже железа

Тюремное заключение на N часов

Тяжкое

8

Лишение статуса на 2 ступени

Конфискация имущества в пользу государства

9

Лишение статуса на 2 ступени

Тюремное заключение на N часов

10

Лишение статуса на 2 ступени

Ссылка на Арракис

11

Лишение любого статуса до глины

Ссылка на Арракис

12

Лишение любого статуса до глины

Клеймение

13

Лишение любого статуса до глины

Смертная казнь

Вопиющей тяжести

14

Лишение любого статуса до глины + клеймение

Смертная казнь

15

Лишение любого статуса до глины + клеймение

Изгнание на Тупаиль.

Дополнительные наказания

В случае причинения ущерба пострадавшему:

Компенсация пострадавшему.

Если средств не хватает — конфискация имущества в уплату долга.

В случае общественно значимого преступления (и/или):

Лишение права занимать государственные должности.

Ограничение перевозок Космической Гильдией.

В случае преступлений против собственности и экономической безопасности:

Изъятие преступных доходов в пользу Империи (за исключением компенсации пострадавшему).

Изъятие предметов, находящихся в незаконном владении преступника, в пользу законного владельца или Империи (если не установлен).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВЕЛИКОЙ КОНВЕНЦИИ

Данная часть содержит перечень вопиющих преступлений, кои считаются прямым нарушением Великой Конвенции. Дела по таким преступлениям рассматриваются судом особой территории Кайтайн, однако обвинительные приговоры по ним требуют утверждения судом Ландсраада. Иные, не указанные в данной части деяния, признанные судом Ландсраада нарушающими Великую Конвенцию, также относятся к преступлениям вопиющей тяжести и подлежат рассмотрению судом Ландсраада.

Статья 9. Об измене Галактический Падишах-Империи

1. О направленности против Империи. Изменой признается деяние, направленное на насильственное изменение или разрушение установленного Великой Конвенцией порядка власти. В том числе заговор ставящий целью покушение на власть органов, установленных Великой Конвенцией.

2. О направленности против Императора. Изменой признается деяние, направленное на покушение на жизнь Падишах-Императора или ближайших членов его семьи (супруга, дети). То есть умышленные действия, непосредственно направленные на причинение смерти Императору или ближайшим членам его семьи.

3. О направленности против Ландсраада. Изменой признается деяние, направленное на воспрепятствование законной деятельности Ландсраада, участников заседания или должностных лиц, соединенное с саботажем, принуждением, угрозой или насилием.

4. О направленности против Великой Конвенции. Изменой признается деяние, направленное на изменение текста статуты Великой Конвенции.

Статья 10. О Великом Запрете

1. О создании мыслящих машин. Деяние, направленное на создание машины, подражающей человеческому разуму.
2. Об использовании мыслящих машин. Использование в любом виде и проявлении машины, подражающей человеческому разуму.

Статья 11. О военных преступлениях

1. О войне ассасинов. Осуществление вооруженного нападения группой лиц одного Благородного Дома на другой Благородный Дом без объявления войны ассасинов в соответствии с должной процедурой (если не является дозволенным средством рейдов).
2. О рейдах. Совершение убийства или других преступлений неимущественного характера в ходе осуществления рейда.
3. О ядерном оружии. Использование ядерного оружия против людей.
4. Об убийстве на поле боя. Лишение жизни противника на поле боя, если он повержен и не способен держать в руках оружие или сдался и признал свое поражение.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

Статья 12. О воспрепятствовании работе имперских органов

1. О воспрепятствовании работе суда. Воспрепятствование законной деятельности суда, его судий или должностных лиц, соединенное с саботажем, принуждением, угрозой или насилием. (ранг 10)
2. О воспрепятствовании работе Службы Стражей Порядка. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица Службы Стражей Порядка при проведении следственных действий, выражающееся в незаконном отказе в допуске, уничтожением доказательств или уклонением от следствия. (ранг 9)
3. О воспрепятствовании работе Имперского Арбитра. Воспрепятствование законной деятельности уполномоченного Имперского Арбитра при проведении следственных действий, выражающееся в незаконном отказе в допуске, уничтожением доказательств

или уклонением от следствия, а также неисполнение требований уполномоченного Имперского Арбитра участниками войны ассасинов. (ранг 13)

4. О воспрепятствовании работе имперских служащих. Воспрепятствование законной деятельности имперских служащих, находящихся при исполнении служебных обязанностей (сотрудники мэрии, министерств, таможни и др.) соединенное с саботажем, принуждением, угрозой или насилием. (ранг 9).

Статья 13. О лжесвидетельстве

1. О лжесвидетельстве при возбуждении дела. Заведомо ложное заявление о совершении преступления, поданное в Службу стражей порядка, повлекшее возбуждение дела. (ранг 2)

2. О лжесвидетельстве свидетеля. Дача заведомо ложных показаний при допросе или в суде. (ранг 4)

3. О лжесвидетельстве адвоката. Дача адвокатом заведомо ложных показаний о засвидетельствованных им следственных действиях в суде. (ранг 6)

4. О ложной экспертизе. Предоставление экспертом заведомо ложной судебной экспертизы. (ранг 5)

Статья 14. Об уклонении обвиняемого от правосудия

1. О побеге из-под стражи. Побег обвиняемого из-под стражи (из места содержания, при транспортировке или конвоировании). (ранг 5)

2. Об уклонении от правосудия. Умышленное уклонение обвиняемого от сотрудников Службы стражей порядка с целью избежания предъявления обвинений, ареста или явки в суд. (ранг 7)

3. Об уклонении от наказания. Умышленное уклонение обвиняемого от исполнения наказания, назначенного решением суда. (ранг 9)

Статья 15. О содействии обвиняемому в уклонении

1. О содействии в уклонении от правосудия. Содействие обвиняемому в уклонении от правосудия (предоставление убежища, транспорта, документов или иная помощь в сокрытии). (ранг 4)

2. О содействии в уклонении от наказания. Содействие обвиняемому в уклонении от исполнения наказания, назначенного решением суда (предоставление убежища, транспорта, документов или иная помощь в сокрытии). (ранг 7)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Статья 16. О неправомерном присвоении статуса Фафрелаха

1. О неправомерном повышении статуса. Выдача себя за представителя более высокого статуса Фафрелаха с целью получения прав, привилегий или доступа, не предусмотренных истинным статусом. (13 ранг)

2. Об использовании знаков чужого статуса. Использование чужого знака статуса Фафрелаха (маркера) с целью выдачи себя за другое лицо, получения прав, привилегий или доступа. (11 ранг)

Статья 17. О ношении оружия на особой территории

1. О ношении длинного оружия. Ношение длинного оружия на особой территории, кроме как лицами Золотого статуса, сотрудниками Службы стражей порядка, Сардаукарами и воинами, следующими на вылет с особой территории при наличии билета Космической Гильдии. Не считается преступным ношение длинного оружия лицом, являющимся телохранителем безоружного лица Золотого статуса и находящимся при нем. (ранг 2)

Статья 18. О преступной группировке

1. О членстве. Членство в устойчивой группировке, созданной для систематического совершения преступлений. (ранг 10)

2. О руководстве. Организация или руководство группировкой, созданной для систематического совершения преступлений. (ранг 12)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Статья 19. Об убийстве

1. Умышленное причинение смерти другому человеку. (ранг 11)

2. Причинение смерти другому человеку по неосторожности. (ранг 9)

3. Причинение смерти лицу, занимающему имперскую должность, назначение на которую регулируется Великой Конвенцией. (ранг 13)

Статья 20. О причинении тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (потеря зрения, речи, конечности или иного значимого необратимого физического вреда). (ранг 10)
2. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. (ранг 8)

Статья 21. О побоях

1. Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших необратимых последствий для здоровья. (ранг 3)

Статья 22. О похищении человека

1. Незаконный захват, перемещение и удержание лица против его воли. (ранг 8)
2. Похищение члена Благородного Дома. (ранг 10)
3. Похищение лица с целью помешать ему осуществлять должностные обязанности. (ранг 12)

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 23. О хищениях

1. О разбое. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. (ранг 10)
2. О краже. Тайное хищение чужого имущества. (ранг 8)
3. О грабеже. Открытое хищение чужого имущества. (ранг 9)
4. О присвоении. Хищение чужого имущества, вверенного виновному. (ранг 6)
5. О мошенничестве. Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. (ранг 7)

Статья 24. О контрабанде

1. О принадлежности к контрабандной сети. Наличие у лица профессионального знака (жетон контрабандиста), используемого в качестве опознавательного знака контрабандиста. За исключением случая, если лицо добровольно отдало такой знак

сотрудникам Службы стражей порядка до обнаружения его ими или проведения в отношении лица следственных действий. (ранг 13)

2. О контрабандной перевозке. Незаконное хранение и перемещение запрещенных предметов, имеющих опознавательный чип (пряность, технологии и др.). (ранг 13)

Статья 25. О пряности

1. О создании запасов. Создание запасов пряности в количестве большем, чем необходимое для обеспечения собственных нужд. (ранг 11)

2. О порче. Порча или уничтожение пряности, добываемой для нужд Империи. (ранг 13)